

СПАО «СОГАЗ»
107078, г. Москва, пер. Гарднера, д. 1, стр. 1
От:
Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Мытищи, ул.
Примерная, д. 1, кв. 56
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

15 марта 2026 года по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., у д. 111 произошло ДТП с участием моего транспортного средства Hyundai Tucson 2021 г. (г/н В 000 КМ 750). Виновник ДТП застрахован по полису ОСАГО ААВ 0000000001. Мной подано заявление о страховом возмещении в страховую компанию СПАО «СОГАЗ» 18 марта 2026 года.

Страховая компания произвела выплату страхового возмещения в размере, не соответствующем реальной стоимости восстановительного ремонта, определённой по результатам независимой технической экспертизы.

В соответствии с частью 21 статьи 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определённого в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страхового возмещения. Согласно пункту 3 статьи 16.1 того же закона при удовлетворении судом требований потерпевшего — физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определённой судом, и размером страховой выплаты, осуществлённой страховщиком в добровольном порядке.

Расчёт суммы требования: недоплата: $156\,000 - 88\,000 = 68\,000$ руб.; пеня: 30 600 руб.
Итого: 98 600 руб.

На основании изложенного прошу выплатить страховое возмещение в размере 68 000 руб., а также неустойку в размере 30 600 руб. В течение десяти календарных дней с даты получения настоящей претензии. В случае неисполнения требования в добровольном порядке оставляю за собой право обратиться к финансовому уполномоченному в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ, а в последующем — с иском в суд.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____